

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5126/2531

นายวิศิษฐ์ พิชัยสนิธ
กรมศุลกากร กับพวก

โจทก์
ล.

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27, มาตรา 27 ทวิ
พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 มาตรา 16, มาตรา 17
ป.พ.พ. มาตรา 420

รถยนต์คันพิพาทเป็นรถยนต์ที่ประกอบดัดแปลงโดยใช้ชิ้นส่วนเก่าภายในประเทศ มีใช้รถยนต์ที่มีผู้ลักลอบนำเข้ามายังภายในประเทศหรือมีการลักลอบนำเข้าของรถยนต์คันพิพาทเข้ามาภายใน ประเทศโดยไม่เสียภาษีจำเลยที่ 1 จึงไม่มีอำนาจที่จะยึดรถยนต์คันพิพาทของโจทก์ได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อในการยึดรถยนต์คันพิพาทอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีแดงหมายเลขทะเบียน ๙ ก - ๙๙๙๙ กรุงเทพมหานคร โดยซื้อมาจากนายสุชัย ธงพานิช ในราคา ๒๓๕,๐๐๐ บาท โจทก์ชำระราคาและรับโอนรถยนต์มาเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๗ จดทะเบียนถูกต้องที่กองทะเบียน กรมตำรวจรถยนต์คันดังกล่าวได้เสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ปี ๒๕๒๖ เป็นต้นมาจนปัจจุบัน โจทก์ซื้อมาโดยสุจริตและมีค่า

ตอบแทน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ และเป็นผู้ได้ บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ ได้ขอนายีตรยนต์ของโจทก์เพื่อทำการตรวจสอบโดย อ้างว่าเป็นรยนต์ที่ลักลอบนำเข้ามาภายในประเทศโดยไม่เสียภาษี โจทก์ได้แสดง หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ซื้อและรับโอนมาโดยสุจริตจากกองทะเบียน กรมตำรวจและมีค่าตอบแทน โจทก์ได้เสียภาษีทุกปีแต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยก็เพิกเฉย กลับนำรยนต์ของโจทก์ไปยังสถานที่ที่ทำการของจำเลยที่ ๑ ทั้ง ๆ ที่จำเลยที่ ๑ และตัวแทนของจำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว จึงเป็นการละเมิดต่อ โจทก์ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรยนต์ยี่ห้อโตโยต้า สีแดง ทะเบียน กรุงเทพมหานครหมายเลขทะเบียน ๙ ก - ๙๙๙๙ ให้แก่โจทก์ในสภาพที่เรียบร้อย หากส่งมอบรยนต์คืนให้โจทก์ไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินให้โจทก์เป็น จำนวน ๒๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗ ครั้งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะได้ ส่งมอบรยนต์คืน หรือชดใช้ราคาการยนต์ให้แก่โจทก์ครบถ้วน

จำเลยทั้งสองให้การว่า รยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๙ ก - ๙๙๙๙ ที่ยึดจาก โจทก์เป็นรยนต์ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติศุลกากรและ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ จึงมีอำนาจยึดไว้ได้โดยชอบไม่ เป็นการละเมิด นายสุขชัยได้รยนต์คันพิพาทมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์อ้าง ว่าโจทก์รับโอนมาโดยสุจริตก็ไม่ทำให้รยนต์คันพิพาทกลายเป็นรยนต์ที่นำเข้ามา โดยชอบด้วยกฎหมายเพราะโจทก์ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน จำเลยจึงมีอำนาจยึด รยนต์คันพิพาทไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน และมีอำนาจยึดรยนต์ที่โจทก์ครอบครองไว้เป็นของกลางในการดำเนินคดีตามพระ ราชบัญญัติศุลกากร จำเลยทั้งสองไม่ต้องคืนรยนต์ให้แก่โจทก์ และจำเลยทั้งสองไม่ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ส่งมอบรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้าสีแดง หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร ๙ ก - ๙๙๙๙ คืนแก่โจทก์ใน สภาพเรียบร้อย หากคืนไม่ได้ให้จำเลยที่ ๑ ใช้เงินแก่โจทก์ ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ จนกว่าจะ ชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๑ ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์วันละ ๑๕๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง (วัน ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๐) จนกว่าจำเลยที่ ๑ จะคืนรถยนต์ให้โจทก์หรือใช้ราคารถยนต์ คืนแก่โจทก์เสร็จ ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์คัน หมายเลขทะเบียน ๙ ก - ๙๙๙๙ กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ได้ยึดรถ คันดังกล่าวเป็นของกลาง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยอ้างว่าเป็นรถยนต์ที่ ลักลอบนำเข้ามาภายในประเทศโดยไม่ได้เสียภาษี ปัญหาวินิจฉัยมีว่าจำเลยที่ ๑ มี อำนาจยึดรถยนต์ของโจทก์หรือไม่ และโจทก์เสียหายหรือไม่ ในประเด็นแรกจำเลย นำสืบว่ามีผู้แจ้งความว่า มีผู้ลักลอบนำรถยนต์คันพิพาทเข้ามาภายในประเทศเจ้า หน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนแล้วจึงไปยึดรถยนต์คันพิพาท ไปจากโจทก์ ปรากฏตามบันทึกการตรวจค้นและยึดเอกสารหมาย ล.๑๒ ซึ่งมี ข้อความว่าเป็นการยึดเนื่องจากสงสัยว่าเป็นรถยนต์ที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศ โดยไม่ได้เสียภาษีอันเป็นความ ผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๗ ทวิ ประกอบด้วยมาตรา ๑๖, ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๔๘๒ ในการยึดดังกล่าวโจทก์ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ทราบว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นรถยนต์ที่ดัดแปลงมาจากรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ลิปแบค คูเป้ ซึ่งผลิตในประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ได้บันทึกข้อความดังกล่าวไว้ ด้วย โจทก์นำสืบนายสุขชัยเจ้าของรถยนต์คันพิพาทคนเดิม และเป็นผู้จ้างให้มีการ

ซ่อมโดยประกอบรถยนต์คันพิพาทขึ้นใหม่ นายสุชัยเบิกความว่ารถยนต์คันพิพาทเดิมเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าโคโรล่า ลิปแบค ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย แต่ประสบอุบัติเหตุเสียหายมาก จึงให้ช่างซ่อมโดยดัดแปลงใหม่เป็นรถยนต์ โตโยต้า สปินเตอร์ ทรูโน่ คูเป้ โดยใช้อุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีจำหน่ายในประเทศยกเว้นแต่หลังคารถเท่านั้น ที่เป็นของซื้อมาจากต่างประเทศและได้เสียภาษีอากรถูกต้องแล้ว โดยในการประกอบรถยนต์คันพิพาทขึ้นใหม่นั้น นายสุชัยได้ถ่ายรูปไว้ด้วยปรากฏตามภาพถ่ายหมายเลข จ.๓ นายเส็ง ธนาทิพยกุล ผู้รับจ้างซ่อมรถยนต์คันพิพาทเบิกความเป็นพยานจำเลยรับกับคำนายสุชัย ดังกล่าว นายชวลิต ก้อนทอง พยานจำเลยคนหนึ่งที่เป็นผู้จับกุมรถยนต์คันพิพาท เบิกความว่าในครั้งแรกตั้งข้อหาว่าลักลอบนำรถยนต์ทั้งคันเข้ามาภายในประเทศ ต่อเมื่อได้รับภาพถ่ายจากโจทก์แล้ว จึงได้ตั้งข้อหาว่านำแค็ปหมายถึงห้องโดยสารรวมทั้งพื้นรถ เข้ามาภายในประเทศ ก็นับว่าเจือสมกับคำนายสุชัยโดยฝ่ายจำเลยรับว่ามีได้มีการนำรถยนต์คันพิพาทเข้ามาภายในประเทศ คงอ้างใหม่ว่านำแค็ปเข้ามาเท่านั้น คำว่านำแค็ปนี้ นายอำนาจ ชูดอกพุด พยานจำเลยเบิกความว่าหมายถึงห้องโดยสารปกติจะมีหลังคาด้วย แต่เมื่อพิจารณาภาพถ่ายหมายเลข จ.๓ ภาพที่ ๓ แล้ว จะเห็นได้ชัดว่าหลังคารถยนต์แยกออกจากห้องโดยสารเฉพาะในภาพดังกล่าวช่วงกำลังเอาหลังคารถยนต์มาประกอบเข้ากับตัวถังของรถ จึงเห็นได้ว่าหลังคาของรถเป็นส่วนที่แยกออกจากตัวถังหรือห้องโดยสารหรือแค็ปของรถ โจทก์นำสืบว่าเฉพาะหลังคาของรถยนต์พิพาทเท่านั้น ที่เป็นชิ้นส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งได้เสียภาษีถูกต้องแล้ว จำเลยอ้างว่ามีประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๘๒) พ.ศ.๒๕๒๐ ห้ามนำเข้าตัวถังรถยนต์หรือแค็ปเก่าที่ใช้แล้วมาจากต่างประเทศ แต่นายสมพงษ์ สุขพยานจำเลยก็เบิกความว่าเชียงกงหรือศูนย์ขายอะไหล่รถยนต์เก่า หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายแล้วก็จะอาจจะ นำแค็ปเก่าเข้ามาได้ ดังนั้นจึงอาจจะมีแค็ปเก่าขายภายในประเทศ

โดยถูกต้องตามกฎหมายได้ นายสุชัยเบิกความยืนยันว่าได้ซื้อชิ้นส่วนต่าง ๆ ยกเว้น หลังการรถมาจากศูนย์ขายอะไหล่รถยนต์เก่าภายในประเทศ โดยมีนายเส็งผู้รับจ้าง ทำการซ่อมรถคันพิพาทเบิกความสนับสนุน จึงไม่เป็นข้อพิรุธน่าสงสัยอย่างใด แม้จะ ไม่มีหลักฐานการซื้อขายมาแสดงเป็นหลักฐาน แต่โจทก์ก็น่าสืบพอฟังได้ว่าการซื้อ ขายอะไหล่รถยนต์เก่าจากศูนย์ที่ขายสินค้าดังกล่าว ผู้ขายจะไม่ออกไปเสร็จรับเงินให้ เว้นแต่การซื้อขายเครื่องยนต์เก่า ซึ่งจำเป็นต้องนำหลักฐานการซื้อขายไปขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหมายเลขเครื่องยนต์ เช่นนี้จึงไม่ทำให้น้ำหนักพยานโจทก์เสียหายไปถึงกับจะรับฟังไม่ได้ ศาลฎีกาเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยาน หลักฐานจำเลย ข้อเท็จจริงฟังได้ ว่ารถยนต์คันพิพาทเป็นรถยนต์ที่ประกอบดัดแปลง ขึ้นโดยใช้ชิ้นส่วนเก่าภายในประเทศ มีใช้รถยนต์ที่มีผู้ลักลอบนำเข้ามาภายใน ประเทศหรือมีการลักลอบนำเข้าของรถยนต์คันพิพาทเข้ามาภายในประเทศ โดยไม่ เสียภาษี ดังนั้นจำเลยที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจที่จะยึดรถยนต์คันพิพาทของโจทก์ได้

ส่วนในประเด็นเรื่องโจทก์เสียหายหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ไปทำการยึดรถยนต์คันพิพาทจากโจทก์โดยอ้างว่าเป็นรถยนต์ ที่นำเข้ามาในประเทศโดยไม่เสียภาษี โจทก์ก็ได้โต้แย้งคัดค้านในทันทีว่ารถยนต์ของ โจทก์เป็นรถยนต์ที่ดัดแปลงจากรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นลิปแบกซึ่งผลิตใน ประเทศไทย ทั้งโจทก์ก็รับจะติดต่อผู้ดัดแปลงและนำหลักฐานต่าง ๆ มาแสดงในภายหลัง รวมทั้งโจทก์ก็ได้แสดงสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์คันพิพาทให้เจ้าหน้าที่ ของจำเลยที่ ๑ ตรวจดูด้วย และปรากฏว่าหมายเลขเครื่องยนต์กับหมายเลขตัวถังรถ ก็ถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ อ้างว่าจากการตรวจสอบอุปกรณ์บางอย่าง ภายในและภายนอกตัวรถพบว่าเป็นรถที่ผลิตจากต่างประเทศและไม่มีพยาน หลักฐานการนำเข้า จึงได้ทำการยึดรถยนต์คันพิพาทไว้ ดังที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ได้ บันทึกไว้ในบันทึกการตรวจค้นและยึดรถยนต์คันพิพาทเอกสารหมายเลข จ.๑๒ ศาลฎีกา เห็นว่า จากหลักฐานและคำชี้แจงของโจทก์น่าจะทำให้พอเชื่อถือได้ในเบื้องต้นว่ามีได้

มีข้อพิรุธน่าสงสัยถึงกับจะต้องทำการยึดรถยนต์คันพิพาท เพียงแต่เจ้าหน้าที่ของ
จำเลยที่ ๑ ตรวจสอบอุปกรณ์บางอย่างภายในและภายนอกตัวรถพบว่าเป็นรถที่ผลิต
จากต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ควรจะทราบได้ว่าอุปกรณ์เช่นนั้น
สามารถซื้อได้ภายในประเทศ และโจทก์ก็ได้รับเองว่าจะติดต่อกับผู้ดัดแปลงและนำ
หลักฐานต่าง ๆ มาแสดงด้วย และไม่ปรากฏพฤติการณ์ว่าจะมีการยักยอกหรือซ่อน
เร้นรถยนต์คันพิพาทอย่างใด ทั้งโจทก์เป็นข้าราชการระดับสูงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
หากมีความจำเป็นอันสมควรจะต้องยึดรถยนต์ดังกล่าวก็อาจจะกระทำได้ง่าย ดั่ง
นั้นหากเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ได้พิจารณาให้ถี่ถ้วนรอบคอบ ได้รตรองถึงเหตุ
ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ก็จะสามารถได้ว่ายังไม่มีเหตุอันสมควรที่จะยึดรถยนต์คันพิพาทจึง
ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อในการยึด
รถยนต์คันพิพาท อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์เสียหายสำหรับ
ค่าเสียหายตามที่ศาลภาษีอากรกลางกำหนดให้นั้นไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์ขึ้นมา จึงเป็น
อันยุติ

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสถิตย์ ลัทธิลักษณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น